拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願２０２３-５７４５４２
起案日	令和　６年　９月１３日
特許庁審査官	井上　徹　　３６０７　２Ｗ００
特許出願人代理人	弁理士法人ＲＹＵＫＡ国際特許事務所　様
適用条文	第３７条（単一性） 第２９条第２項（進歩性）

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から６０日以内に意見書を提出してください。

理由

１．（発明の単一性）この出願は、下記の点で特許法第３７条に規定する要件を満たしていない。

２．（進歩性）この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。

記　　（引用文献等については引用文献等一覧参照）

●理由１（発明の単一性）について
１．特別な技術的特徴に基づく審査対象の決定
補正後の請求項１-２に係る発明に特別な技術的特徴が発見された。
一方、請求項３、請求項３を引用する請求項６-１１に係る発明は、請求項１に係る発明と、
「試料水に含まれる測定対象物質の濃度を測定する水質分析装置であって、
光を透過する壁部と、前記壁部に囲まれた内部空間とを有し、前記試料水が前記内部空間を通過するフローセルと、
前記フローセルに向けて光を照射する光源と、
前記光源が照射した前記光の光量である光源光量を検出する光源モニタと、
前記フローセルを透過した透過光の光量である透過光量を検出する透過光検出

部と、
　前記光源光量と前記透過光量とに基づいて、前記フローセルの前記壁部の汚れを検出する汚れ検出部」を備えるという共通の技術的特徴を有している。
　しかしながら、当該技術的特徴は、下記示すとおり、文献１または２に記載された先行技術に対して周知事項を付加したに過ぎず、新たな効果を奏するものでもないから、特別な技術的特徴であるとはいえない。また、請求項１に係る発明と、請求項３、６－１１に係る発明との間に、他に同一の又は対応する特別な技術的特徴は存在しない。
　したがって、それまでに特別な技術的特徴の有無を判断した上記請求項に係る発明を審査対象とする。

２．審査の効率性に基づく審査対象の決定
　請求項４－５に係る発明は、特別な技術的特徴に基づいて審査対象となった発明とまとめて審査を行うことが効率的である発明であり、審査対象に加える。
　一方、請求項３、６－１１に係る発明は、請求項１に係る発明の発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの発明ではない。そして、請求項３、６－１１に係る発明は、審査対象とされた発明を審査した結果、実質的に追加的な先行技術調査や判断を必要とすることなく審査を行うことが可能である発明ではなく、当該発明とまとめて審査を行うことが効率的であるといえる他の事情も無い。

　したがって、請求項３、６－１１に係る発明は、特許法第３７条以外の要件についての審査対象としない。

●理由２（進歩性）について
・請求項１、５（請求項２、４については理由２の対象としない。）
・引用文献等１－５
・備考
　補正後請求項１について、先の拒絶理由通知書に記載したとおり、文献１（[0002]-[0007],[0027]-[0050],[図1]-[図6]等）、或いは、文献２（[0002]-[0007],[0026]-[0050],[図1]-[図6]等）に記載された水質分析装置を参照。
　そして、文献１と文献２には成分の定量を行うことが記載されており、成分濃度を求めることは明記されていないが、文献３（[0002]-[0005]等）に例示されるように、フローセルの吸光度を求めて成分の定量分析を行う際に成分濃度を求めることはよく行われていることである。
　さらに、今次補正により追加された「フローセルの前記壁部の汚れを洗浄する洗浄部とを備え、前記汚れ検出部は、前記フローセルに前記試料水を流した状態での前記透過光量を用いて、前記壁部の汚れを検出し、前記洗浄部は、前記壁部の汚れが有る場合に、前記フローセルの洗浄を開始する」ことは、文献４の段落２０-２７、図１-２等（図２を参照すれば、試料水を流した状態での透過光量

を用いて壁部の汚れを検出し、所定時刻に洗浄することが読み取れる。）、或いは、文献５のクレーム１、７、１０、図１等（文献４について示したことと同様）に記載されたことであり、文献１または２に記載された発明において、文献４または５の記載に触れた当業者がフローセルの汚れを検出し、洗浄する構成を採用することは容易になし得た事項である。
　請求項５について、光量比の取得は適宜案出し得た事項に過ぎない。
　よって、上記請求項に係る発明は、文献１-５に記載された発明より進歩性を有しない。

＜拒絶の理由を発見しない請求項＞
　請求項（２、４）に係る発明については、現時点では、拒絶の理由を発見しない。拒絶の理由が新たに発見された場合には拒絶の理由が通知される。

＜引用文献等一覧＞

１．特開２０１９-１５５１３号公報
２．国際公開第２０２０／７９８００号
３．特開２０１５-１８４０１８号公報（周知技術を示す文献）
４．実願平３-４７６７６号（実開平５-２０５５号）のＣＤ-ＲＯＭ（新たに引用された文献）
５．特開２００８-０６４６１２号公報（新たに引用された文献）

＜先行技術文献調査結果の記録＞

・調査した分野
　ＩＰＣ　Ｇ０１Ｎ　２１／０３-２１／６１
　ＤＢ名
・先行技術文献
この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではありません。

この拒絶理由通知の内容に関するお問合せ又は面接のご希望がありましたら、次の連絡先までご連絡ください。補正案等の送付を希望される際は、その旨を事前にご連絡ください。電子メールにて連絡する際は、氏名、所属、出願番号、電話番号、下記審査官名を記載していただき、下記メールアドレス（※）までご連絡ください。電子メールの連絡内容について不明な点等がある場合、電話で確認させていただく場合があります。
審査第一部応用物理　井上　徹（いのうえ　とおる）
ＴＥＬ．０３-３５８１-１１０１　内線３２５６
※●●●●@jpo.go.jp（上記「●●●●」に置き換えて、「PA2G」と入力くださ

い）。

審査長／代理	審査官	審査官補
福村　拓	井上　徹	
３３０８	３６０７	